

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7109/2540

นางสาวสุวรรณี หล่อสกุลสินธ์ กับพวก

นางมณฑารัตน์ หล่อสกุลสินธ์

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 145 วรรคสอง, มาตรา 179 วรรคสาม

โจทก์ฟ้องขอให้ห้ามจำเลยมิให้ขัดขวางโจทก์ทั้งแปดที่จะพบปะเยี่ยมเยียนและปรนนิบัติ ต. ผู้เป็นบิดาตามสิทธิของโจทก์ทั้งแปด จำเลยให้การต่อสู้ว่าโจทก์ทั้งแปดมิใช่บุตรของ ต. อันเป็นการปฏิเสธว่าโจทก์ไม่มีสิทธิจะห้ามจำเลยตามคำขอท้ายฟ้องของโจทก์ ประเด็นตามคำฟ้องของโจทก์และคำให้การจำเลยในชั้นนี้จึงมีเพียงว่าสมควรห้ามจำเลยตามคำฟ้องของโจทก์หรือไม่เท่านั้น มิได้พาดพิงไปถึงเรื่องการรับรองบุตรนอกกฎหมายของ ต. ด้วย ดังนั้น ฟ้องแย้งของจำเลยที่ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนรับรองบุตรของ ต. โดยอ้างว่าการจดทะเบียนรับรองบุตรดังกล่าวเกิดจากการฉ้อฉลของโจทก์ จึงเป็นฟ้องแย้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทตามประเด็นในฟ้องเดิมของโจทก์

แม้จำเลยจะมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนรับรองบุตรของ ต. ได้ในฐานะที่จำเลยเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของ ต. ก็ตาม แต่เมื่อจำเลยมิได้ฟ้อง ต. ผู้จดทะเบียนรับรองบุตรมาด้วย คงฟ้องแย้งล่าช้าแต่โจทก์ทั้งแปดเท่านั้น ฟ้องแย้งของจำเลยจึงเป็นฟ้องแย้งที่มีคำขอให้มียุทธศาสตร์อันจะกระทบกระเทือนถึงสิทธิของ ต. ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีด้วย จึงเป็นฟ้องแย้งที่ไม่ชอบและไม่อาจบังคับได้ ไม่ชอบที่จะรับฟ้องแย้งของจำเลยไว้พิจารณา

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทั้งแปดเป็นบุตรนายเต็ม ขอให้มีคำสั่งไม่ให้จำเลยและ
บริวารกีดกัน ขัดขวาง หรือกระทำการใดเพื่อไม่ให้โจทก์ทั้งแปดพูดคุยเยี่ยมเยียน
และปรนนิบัติ โดยขอให้จำเลยยินยอมให้โจทก์ทั้งแปดเข้าพบนายเต็มที่บ้านจำเลย
ได้อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน และให้โจทก์ทั้งแปดมีสิทธิให้นายเต็มเข้ารับการรักษา
พยาบาลยามเจ็บป่วยด้วย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยเป็นภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายของนาย
เต็ม จึงมีสิทธิโดยชอบที่จะอยู่กินกับสามีอย่างเป็นการส่วนตัวในครอบครัวของจำเลย
ตามปกติสุข โจทก์ทั้งแปดใช้อุบายฉ้อฉลหลอกลวงให้นายเต็มลงลายมือชื่อรับรอง
โจทก์ทั้งแปดว่าเป็นบุตร โดยนายเต็มไม่มีเจตนาที่จะทำเอกสารดังกล่าว จำเลยเป็น
ผู้มีส่วนได้เสียในสินสมรสระหว่างจำเลยกับนายเต็ม ขอให้ยกฟ้องและขอให้เพิกถอน
เอกสารที่นายเต็มจดทะเบียนรับรองโจทก์ทั้งแปดว่าเป็นบุตร

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งรับคำให้การ แต่ให้ยกฟ้องแย้ง

จำเลยอุทธรณ์ขอให้รับฟ้องแย้ง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่า ประเด็นตามคำฟ้องของ
โจทก์และคำให้การจำเลยมีเพียงว่า สมควรห้ามจำเลยตามคำฟ้องของโจทก์หรือไม่
เท่านั้น มิได้พาดพิงไปถึงเรื่องการรับรองบุตรนอกกฎหมายของนายเต็มด้วย ดังนั้น

ฟ้องแย้งของจำเลยที่ขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนรับรองบุตรของนายเต็ม โดยอ้างว่าการจดทะเบียนรับรองบุตรดังกล่าวเกิดจากการฉ้อฉลของโจทก์ จึงเป็นฟ้องแย้งที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทตามประเด็นในฟ้องเดิมของโจทก์ แม้จำเลยจะมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการจดทะเบียนรับรองบุตรของนายเต็มได้ในฐานะที่จำเลยเป็นภริยา โดยชอบด้วยกฎหมายของนายเต็มก็ตาม แต่เมื่อจำเลยมิได้ฟ้องนายเต็ม ผู้จดทะเบียนรับรองบุตรมาด้วย คงฟ้องแย้งลำพังแต่โจทก์ทั้งแปดเท่านั้น ฟ้องแย้งของจำเลยจึงเป็นฟ้องแย้งที่มีคำขอให้มีผลบังคับอันจะกระทบกระเทือนถึงสิทธิของนายเต็มซึ่งเป็นบุคคลภายนอกคดีด้วย จึงเป็นฟ้องแย้งที่ไม่ชอบและไม่อาจบังคับได้ ไม่ชอบที่จะรับฟ้องแย้งของจำเลยไว้พิจารณา

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(อรรถา ดิษยบุตร-สะสม สิริเจริญสุข-สมคิด ไตรโสรัส)

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง - นางสาวประภาพรรณ อุดมจรรยา
ศาลอุทธรณ์ - นายบุญเชื้อ รัตนสมบัติ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>